Tema 6

Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento.

Referencias Legislativas

- *Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.*
- *Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.*
- *Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.*
- *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.*

Guion-resumen

1. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

1.1. Normativa aplicable

1.2. Actividades públicas

1.3. Actividades privadas

1.4. Disposiciones comunes

1.5. Actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades

2. Régimen disciplinario

2.1. Las faltas disciplinarias

2.2. Personas responsables

2.3. Sanciones disciplinarias

2.4. El procedimiento disciplinario: ejercicio de la potestad disciplinaria

2.5. Suspensión provisional

2.6. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

2.7. Prescripción de faltas y sanciones

2.8. Anotación de sanciones y cancelación de las anotaciones

Ideas clave

1. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

1.1. Normativa aplicable

El régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos se halla regulado en la actualidad a través de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de desarrollo de dicha Ley.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, afecta a todo el personal de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea su relación de empleo, y al personal de organismos, entes y empresas de ellas dependientes (incluso afecta al personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50% y al personal retribuido mediante arancel).

Conviene decir que la regulación de las incompatibilidades de los Altos Cargos se efectúa por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, sobre el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Dentro de la estructura jerárquica de la Administración del Estado, y a estos efectos, se considera Alto Cargo hasta el nivel de Director General. Por lo tanto, a los puestos con nivel de Subdirector General y asimilados o inferior se les aplica la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

1.2. Actividades públicas

1.2.1. Principios generales

Como norma general, el personal al servicio de las Administraciones Públicas no puede compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la ley.

Además, no puede percibirse, salvo en los supuestos previstos en la ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos Constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles.

Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa **autorización de compatibilidad**, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos, y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.

1.2.2. Compatibilidad: actividad pública y pensión de jubilación

El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.

Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con el desempeño de un puesto de trabajo a tiempo parcial.

1.2.3. Supuestos legales en los que excepcionalmente puede realizarse una segunda actividad en el sector público

— Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de la Ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como segundo puesto en el párrafo anterior, podrá autorizarse la compatibilidad para desempeñar uno de los puestos docentes universitarios a que se hace referencia.

Asimismo a los profesores titulares de escuelas universitarias de enfermería podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo y en el sector público sanitario de los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.

Igualmente, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural al personal funcionario y laboral de las administraciones locales de las enseñanzas establecidas en el art. 45 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y al profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas y Profesores y Profesoras de Enseñanzas Artísticas Profesionales o de Enseñanzas Artísticas Superiores que preste servicio en los centros públicos que impartan dichas enseñanzas.

Asimismo, podrá autorizarse al profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, al de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, al del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como al restante profesorado de formación profesional, la compatibilidad para el desempeño de sus funciones, a tiempo parcial, en los centros de titularidad pública con oferta integrada, impartiendo todas las modalidades del sistema de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional, y siempre que reúnan los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos, cursos de especialización, certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia correspondientes, así como en acciones formativas de las otras modalidades del ámbito del sistema de la formación profesional.

— Excepcionalmente podrá autorizarse al personal la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.

  Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que solo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

  El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio competente en materia de función Pública o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.

— Cuando se trate de compatibilizar una actividad pública con el desempeño de los cargos electivos siguientes:

  • Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas: salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las propias Asambleas se establezca la incompatibilidad.

  • Miembros de las Corporaciones Locales: salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos y de dedicación exclusiva.

  En estos supuestos solo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.

— Cuando por razón del interés público, así se determine por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto u Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias; si bien en este supuesto la actividad solo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.

1.2.4. Consecuencias del desempeño de un segundo puesto en el sector público

— La suma de las percepciones por ambos puestos no podrá exceder de las remuneraciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni superar la retribución del puesto principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

  - Un 30%, para funcionarios del Subgrupo A1 o personal de nivel equivalente.
  - Un 35%, para funcionarios del Subgrupo A2 o personal de nivel equivalente.
  - Un 40%, para funcionarios del Subgrupo C1 o personal de nivel equivalente.
  - Un 45%, para funcionarios del Subgrupo C2 o personal de nivel equivalente.
  - Un 50%, para funcionarios de Agrupaciones profesionales o personal de nivel equivalente.

  La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, Órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.

— La autorización de compatibilidad deberá inscribirse en el Registro de Personal correspondiente para poder devengar haberes.

— Los servicios prestados en el segundo puesto no se computan a efectos de trienios ni de derechos pasivos.

— Las pagas extraordinarias y las prestaciones de carácter familiar solo podrán percibirse en uno de los dos puestos.

  No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u Órganos de Gobierno de empresas, salvo que excepcionalmente se autorice por el órgano administrativo competente (en la Administración del Estado, el Gobierno).

1.2.5. Autorización o denegación de compatibilidad del segundo puesto público

Las solicitudes de autorización de compatibilidad de un segundo puesto en el sector público que formule el personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social, y de los Entes, Organismos y Empresas Dependientes, serán resueltas por el Ministerio competente en materia de función pública, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, en el plazo de cuatro meses, teniendo en cuenta que el silencio será positivo.

No obstante lo anterior, en la actualidad, conforme a lo dispuesto en el art. 12 del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la

Función Pública, corresponden a la Oficina de Conflictos de Intereses, con plena autonomía funcional, las funciones correspondientes al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos y del sector público estatal.

En particular, como señala el art. 10 de la Orden TDF/469/2024, de 9 de mayo, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias, se delegan en la persona titular de la Dirección de la oficina de Conflictos de Intereses, las siguientes competencias:

— La resolución de los expedientes relativos al personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, que se incoen con ocasión de las opciones manifestadas por los funcionarios en aplicación de las disposiciones transitorias primera, tercera y quinta de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

— La emisión de los informes a que se refiere el art. 6.3 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que correspondan a peticiones de compatibilidad de actividades en el sector público, cuando el segundo puesto sea de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, y deban resolverse en el ámbito de competencias de una Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.

— La autorización o denegación de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto o actividad en el sector público prevista en el art. 9 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, cuando la actividad principal corresponda a la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

— El reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas, previsto en el art. 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, cuando la actividad principal corresponda a la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

— La resolución cuando, quienes accedan por cualquier título a nuevo puesto de trabajo del sector público susceptible de compatibilidad, soliciten esta en los términos previstos por el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

1.3. Actividades privadas

1.3.1. Principios generales

Pueden realizarse actividades privadas cuando no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de los deberes del personal o comprometan su imparcialidad e independencia.

Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea de prestación a tiempo parcial.

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública, siempre que la suma de jornadas de ambos puestos sea igual o superior a la máxima permitida en las Administraciones Públicas (40 horas semanales).

1.3.2. Actividades privadas prohibidas

— El desempeño de actividades privadas que se relacionen con asuntos, en los que, por razón del puesto público, se esté interviniendo, se haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenirse en el futuro.

— La pertenencia a Consejos de Administración de Empresas, si su actividad está relacionada con las que gestione el Departamento u Organismo en que el funcionario presta sus servicios.

— El desempeño, por sí o mediante persona interpuesta, de cargos en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarios o administradores de monopolios, o con participación o aval del sector público.

— La participación superior al 10% en las empresas o sociedades a que se refiere el apartado anterior.

El art. 11 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que desarrolla la Ley 53/1984, añade otras actividades también incompatibles y que son las siguientes:

1. El personal que realice cualquier clase de funciones en la Administración, con el desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular, ya como empleado en tales oficinas.

2. El personal que realice cualquier clase de funciones en la Administración, con el ejercicio de la profesión de Procurador o con cualquier actividad que pueda requerir presencia ante los Tribunales durante el horario de trabajo.

3. El personal que realice funciones de informe, gestión o resolución con la realización de servicios profesionales, remunerados o no, a los que se pueda tener acceso como consecuencia de la existencia de una relación de empleo o servicio en cualquier Departamento, Organismo, Entidad o Empresa públicos, cualquiera que sea la persona que los retribuya y la naturaleza de la retribución.

4. Los Jefes de Unidades de Recursos y los funcionarios que ocupen puestos de trabajo reservados en exclusiva a Cuerpos de Letrados, con el ejercicio de la Abogacía en defensa de intereses privados o públicos frente a la Administración del Estado o de la Seguridad Social o en asuntos que se relacionen con las competencias del Departamento, Organismo, Ente o Empresa en que presten sus servicios.

   Tendrán la misma incompatibilidad los Letrados de la Banca Oficial, Instituciones financieras, Organismos, Entes y Empresas públicas y Seguridad Social.

ADAMS

5. El personal destinado en unidades de contratación o adquisiciones, con el desempeño de actividades en empresas que realicen suministros de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras gestionados por dichas unidades.

6. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados, respecto de las actividades que correspondan al título profesional que posean y cuya realización esté sometida a autorización, licencia, permiso, ayuda financiera o control del Departamento, Organismo, Ente o Empresa en que estén destinados o al que estén adscritos.

7. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados y demás personal incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, respecto de toda actividad, ya sea de dirección de obra de explotación o cualquier otra que pueda suponer coincidencia de horario, aunque sea esporádica, con su actividad en el sector público.

8. El personal sanitario comprendido en el artículo segundo de la Ley 53/1984, en el ejercicio de actividades de colaboración o concierto con la Seguridad Social en la prestación sanitaria que no tengan carácter de públicas según lo establecido en el artículo segundo de este Real Decreto.

1.3.3. Autorización o denegación de compatibilidad de una actividad privada

Para compatibilizar un puesto público y una actividad privada se ha de obtener previamente **reconocimiento de compatibilidad** mediante resolución motivada a dictar en el plazo de dos meses, siendo el silencio positivo.

Corresponde efectuar el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada al Ministerio competente en materia de función pública, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas (art. 14 de la Ley 53/1984).

No obstante, como se ha indicado en apartados anteriores, las competencias en materia de incompatibilidades están delegadas en la persona del director de la Oficina de Conflictos de Intereses.

1.4. Disposiciones comunes

No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

A estos efectos, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.

Asimismo, por excepción, y sin perjuicio de la limitaciones establecidas con carácter general para el ejercicio de una segunda actividad pública o privada por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, podrá reconocerse compatibilidad

para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

En relación con lo dispuesto en el párrafo anterior, la Disposición Adicional quinta del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece que los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2, podrán solicitar ante las órganos y unidades de personal con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entidades gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan. Se excluye de esta posibilidad a los funcionarios que ocupen puestos en Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, y a los que desempeñen puestos que tengan asignado complemento de destino de nivel 30 y 29.

También hay que tener en cuenta la Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública que establece que, los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante las órganos y unidades de personal con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados, la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el art. 16.4 de la Ley 53/1984.

El desempeño de dos puestos incompatibles entre sí es falta muy grave. En el supuesto de incumplir el procedimiento o los plazos tan solo será falta grave.

El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes.

El ejercicio de cualquier actividad compatible no será excusa a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni el atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica la falta de grave o muy grave.

En la diligencia de toma de posesión o en el acto de la firma del contrato del personal sujeto al ámbito de aplicación de la normativa sobre incompatibilidades, deberá hacerse constar la manifestación del interesado de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público, indicando asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. A estos efectos distinguimos las siguientes posibilidades:

— Si el interesado viniere desempeñando ya otro puesto o actividad en el sector público se deberá proceder de la forma siguiente:

  • Si el nuevo puesto del sector público resultase incompatible con el que viniera desempeñando: el interesado habrá de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que opta por el nuevo puesto.

  • Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización: deberá instarla en los diez primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose este prorrogado en tanto recae resolución.

— Si quien accede a un puesto público viniere realizando una actividad privada que requiera el reconocimiento de compatibilidad: deberá obtener esta o cesar en la realización de la actividad privada antes de comenzar el ejercicio de sus funciones públicas. Si solicita la compatibilidad en los diez primeros días del plazo posesorio se prorrogará este hasta que recaiga la resolución correspondiente.

— Si solo se trata de cambio de puesto de trabajo y existiere un anterior reconocimiento de compatibilidad con actividad privada: bastará que se solicite nuevo reconocimiento con carácter previo a la toma de posesión en el nuevo puesto.

1.5. Actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades

Se consideran actividades exceptuadas aquellas que pueden desarrollarse simultáneamente con otra actividad pública sin necesidad de solicitar ni autorización ni reconocimiento previo de compatibilidad. Actualmente quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades:

— Las actividades derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar.

— La participación en seminarios, cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual, ni supongan más de 75 horas al año.

— La preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine (el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, establece el máximo en 75 horas al año).

— La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.

— La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les corresponda.

— El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas Rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sean retribuidos.

— La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

— La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.

— La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.

Incompatibilidades		
	Compatibilidad: puesto público + puesto público	**Compatibilidad: puesto público + actividad privada**
Norma general	Como norma general dos puestos públicos son **incompatibles**, si bien existen excepciones *(no se puede desempeñar, por sí o por sustitución, dos puestos en el sector público).*	Como norma general, un puesto público y otro privado son **compatibles** *(salvo que impidan el cumplimiento de los deberes establecidos o menoscaben la imparcialidad).*
Consecuencias retributivas que conlleva el desempeño de dos puestos	1. La suma de las retribuciones de los dos puestos **no pueden superar las asignadas a un Director General.** 2. **Las pagas extraordinarias** solo podrán percibirse **por uno de dos puestos de trabajo.** 3. Las retribuciones totales no pueden superar la retribución del puesto principal estimada en jornada ordinaria incrementada en: - Un 30% (Subgrupo A1). - Un 35% (Subgrupo A2). - Un 40% (Subgrupo C1). - Un 45% (Subgrupo C2). - Un 50% (Agrupaciones profesionales) *(La superación de estos límites, en cómputo anual, puede ser autorizada por el Gobierno, órgano competente de las CC.AA. o Pleno de las Corporaciones Locales, en base a razones de especial interés público).*	Si un funcionario percibe un complemento específico considerado elevado **(superior al 30% de las retribuciones básicas, excluidos los trienios)** no podrá desempeñar **ninguna actividad privada** *(salvo renuncia a dicho complemento específico por parte de los funcionarios de cualquier Subgrupo).*
Limitación horaria de la jornada	No se podrá realizar **ninguna actividad** si la suma de los dos puestos supone realizar una jornada igual o superior a las 40 horas semanales.	Cuando las **actividades privadas** requieran la presencia efectiva del interesado durante un **horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal** = solo podrá autorizarse compatibilidad cuando la **actividad pública lo sea a tiempo parcial.**

OTRAS CONSIDERACIONES	La autorización de compatibilidad **no podrá suponer modificación de la jornada de trabajo** y horario de los dos puestos, y se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. *(En todo caso, la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público).*	1. Los reconocimientos de compatibilidad **no podrán suponer modificación de la jornada de trabajo** y horario del interesado. 2. No se podrá invocar o hacer uso de una condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.

2. Régimen disciplinario

2.1. Las faltas disciplinarias

2.1.1. Concepto y clases

Constituye falta disciplinaria cualquier incumplimiento de los deberes a que el funcionario está sujeto. Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos pueden ser muy graves, graves y leves.

2.1.2. Faltas muy graves

Las faltas muy graves se encuentran reguladas en el TREBEP.

— El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

— Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales y el acoso moral, sexual.

— El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

— La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

— La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

— La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

— El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

— La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

— La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

— La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

— La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

— La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

— El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

— El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

— La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

— El acoso laboral.

— También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales mediante Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

2.1.3. Faltas graves

Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos.

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.

Mientras no se desarrollen las Leyes de Función Pública a las que hace referencia este apartado se mantienen vigentes las existentes en el momento de aprobación del TREBEP. Así pues, de acuerdo con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, se consideran faltas graves:

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio que causen daño a la Administración o a los administrados.

d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.

e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.

f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.

g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.

i) La falta de rendimiento que afecte el normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.

j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.

k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes.

m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubiesen sido objeto de sanción por falta leve.

n) La grave perturbación del servicio.

o) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios de la Administración.

p) La grave falta de consideración con los administrados.

q) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

A efectos de las faltas de puntualidad y asistencia, se entiende por mes el período comprendido desde el día primero del mes al último de cada uno de los doce que componen el año.



2.1.4. Faltas leves

Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las circunstancias citadas para las faltas graves.

Mientras no se desarrollen las Leyes de Función Pública a las que hace referencia este apartado se mantienen vigentes las existentes en el momento de aprobación del TREBEP. Así pues, de acuerdo con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, se consideran faltas leves:

a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.

b) La falta de asistencia injustificada de un día.

c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.

d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.

En los casos en los que las funcionarias víctimas de violencia de género tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud, según proceda.

2.2. Personas responsables

Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el TREBEP y a las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de dicho Estatuto.

El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el TREBEP, por la legislación laboral.

Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que estos.

Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.

2.3. Sanciones disciplinarias

De acuerdo con el TREBEP, por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

— Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.

— Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

— Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.

— Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.

— Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

— Apercibimiento.

— Cualquier otra que se establezca por Ley.

El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

Todas las anteriores son las posibles sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas disciplinarias. Mientras no se regule lo contrario, se mantienen vigentes las sanciones que venían aplicándose puesto que no contradicen lo establecido en el Estatuto, ya que este se limita a enunciar el posible abanico de sanciones a regular en un futuro.

Las sanciones aplicables **actualmente** a los funcionarios de la Administración del Estado son las siguientes:

Faltas muy graves	• Separación del servicio. • Suspensión de funciones no superior a 6 años ni inferior a 3. • Traslado con cambio de residencia (sin poder obtener destino en su localidad de origen durante 3 años).
Faltas graves	• Suspensión de funciones no superior a 3 años. • Traslado con cambio de residencia (sin poder obtener destino en su localidad de origen durante un año).
Faltas leves	• Apercibimiento.

Las Juntas de Personal, o los Delegados de Personal, en su caso, deben ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

2.4. El procedimiento disciplinario: ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

— **Principio de legalidad y tipicidad** de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

— **Principio de irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

— **Principio de proporcionalidad**, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

— **Principio de culpabilidad.**

— **Principio de presunción de inocencia.**

No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

El procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

El procedimiento para la sanción de faltas disciplinarias se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Puede acordarse preventivamente la suspensión provisional durante la tramitación del procedimiento administrativo (no se podrá dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las leyes).

El Subsecretario del Departamento podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, cualquiera que sea la causa del misma, si esta medida no ha sido adoptada por la

autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. Esta suspensión cuando sea declarada por la autoridad administrativa podrá prolongarse durante todo el procesamiento.

El órgano competente para incoar el procedimiento podrá acordar previamente la realización de un trámite de información reservada.

El régimen disciplinario de los funcionarios se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los mismos.

2.4.1. Iniciación del expediente

A) ¿Cómo se inicia un expediente disciplinario? ¿A quién se le comunica la incoación?

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia (de iniciarse el procedimiento como consecuencia de una denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma).

Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que ostente la condición de Delegado Sindical, Delegado de Personal o cargo electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas, deberá notificarse dicha incoación a la correspondiente Sección Sindical, Junta de Personal o Central Sindical, según proceda, a fin que puedan ser oídos durante la tramitación del procedimiento. Dicha notificación deberá, asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente se practique dentro del año siguiente al cese del inculpado en alguna de las condiciones enumeradas anteriormente. También deberá efectuarse si el inculpado es candidato durante el período electoral.

B) Órganos competentes

Será competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, en todo caso. Asimismo podrán acordar dicha incoación los Directores Generales respecto del personal dependiente de su Dirección General y los Delegados del Gobierno respecto de los funcionarios destinados en su correspondiente ámbito territorial.

C) Nombramiento de instructor y secretario

El procedimiento se incoa por medio de resolución, nombrándose en la misma un instructor (que deberá ser un funcionario de igual o superior grupo o subgrupo al del inculpado) y, cuando la complejidad o trascendencia de los hechos así lo exija, un secretario (que deberá ser funcionario). En el supuesto de que el instructor dependa de otro Departamento, se requerirá la previa autorización del Subsecretario de este.

La incoación del procedimiento con el nombramiento del instructor y secretario se notificará al funcionario sujeto a expediente, así como a los designados para ostentar dichos cargos.

Serán de aplicación al instructor y al secretario, las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quienes son el instructor y el secretario. La abstención y la recusación se plantearán ante la autoridad que acordó el nombramiento, quien deberá resolver en el término de tres días.

2.4.2. Desarrollo del expediente

A) Primeras actuaciones

Declaración del presunto inculpado y solicitud de los informes que se estimen pertinentes (todos los organismos y dependencias de la Administración están obligados a facilitar al instructor los informes y antecedentes necesarios).

B) Pliego de cargos

Debe formularse por el instructor en el plazo –prorrogable– de un mes a partir de la incoación del expediente.

Constarán en el mismo los hechos imputados, con tipificación en su caso de la falta presuntamente cometida, y con exposición de todas las sanciones aplicables.

El pliego de cargos deberá de redactarse de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada uno de los hechos imputados al funcionario.

El instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

El pliego de cargos se notificará al inculpado otorgándole un plazo de 10 días para su contestación. En este trámite deberá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.

C) Período de prueba

El instructor podrá acordar la práctica de pruebas, disponiéndose para tal práctica del plazo de un mes. El instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación, sin que contra esta resolución quepa recurso alguno.

La intervención del instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por el Secretario, sin perjuicio de que el instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

Para la práctica de las pruebas, así como aquellas que se lleven a cabo de oficio cuando se estime oportuno, se notificará al funcionario el lugar, fecha y hora en que deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.

Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

D) Vista del expediente

Instruido el expediente, se pondrá el mismo de manifiesto al inculpado para que, en el plazo de 10 días, alegue lo que estime pertinente para su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se facilitará copia completa del expediente al inculpado cuando este así lo solicite.

E) Propuesta de resolución

El instructor formulará, dentro de los **10 días** siguientes, la **propuesta de resolución** en la que fijará con precisión los hechos, motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que estime cometida, señalándose la responsabilidad del funcionario, así como la sanción a imponer.

La propuesta de resolución se notificará por el instructor al interesado para que, en el plazo de **10 días**, pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa.

Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá el expediente completo al órgano que ha acordado la incoación del procedimiento, el cual lo remitirá al órgano competente para adoptar la resolución que proceda o, en su caso, ordenará al instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.

2.4.3. Terminación del expediente

A) Plazo

El procedimiento disciplinario termina mediante resolución, la cual, excepto en el caso de que la sanción impuesta sea la de separación del servicio, deberá ser adoptada en el plazo de **10 días** a partir de la fecha siguiente a la de recepción del expediente definitivo por el órgano competente para imponer la sanción.

B) Contenido de la resolución

La resolución habrá de ser motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos a los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica.

La resolución que ponga fin al procedimiento deberá determinar con toda precisión: la falta que se estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la tipificación de la falta, el funcionario responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.

Si la resolución estimase la inexistencia de falta disciplinaria o la de responsabilidad para el funcionario inculpado hará las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales.

La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión de los recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos. Si el procedimiento se inició como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la misma.

C) Órganos competentes para la imposición de sanciones

— **El Ministro del Departamento:** para imponer la sanción de separación del servicio [art. 61.s) de la Ley 40/2015].

— **Los Subsecretarios:** para imponer las sanciones de suspensión de funciones y traslado con cambio de residencia [art. 63.ñ) de la Ley 40/2015]. Si la sanción se impone por la comisión de faltas en materia de incompatibilidades en relación con las actividades desarrolladas en diferentes Ministerios, la competencia corresponderá al Ministerio competente en materia de función pública.

— **Los Subsecretarios, Directores Generales y Delegados del Gobierno:** para la imposición de la sanción de apercibimiento.

D) Ejecución de las sanciones disciplinarias: inejecución y suspensión de la ejecución

Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo máximo de 1 mes, salvo que por causa justificada se establezca otro distinto en la resolución sancionadora.

El Ministro competente en materia de función pública podrá acordar la inejecución de la sanción, y el órgano competente para resolver podrá acordar la suspensión temporal por tiempo inferior al de su prescripción.

Si la sanción fuera la de separación del servicio, el acuerdo de su inejecución o suspensión corresponderá al Consejo de Ministros.

Ambos acuerdos deberán adoptarse de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada para ello.

<table>
<tr><th colspan="4">FASES DE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO</th></tr>
<tr><td>INICIACIÓN (ÓRGANO INCOADOR)</td><td colspan="3">1. ¿Cómo se inicia un expediente disciplinario?: En todo caso, de oficio.
2. ¿Quién tiene la competencia para incoar expedientes disciplinarios?:
• Subsecretarios, en todo caso.
• Directores Generales, en el ámbito de su Dirección.
• Delegados del Gobierno, en el ámbito de los servicios periféricos.
3. Nombramientos a realizar en la fase de iniciación:
• Instructor (funcionario de un Grupo o Subgrupo igual o superior al del funcionario inculpado).
• Secretario (funcionario). El Secretario se nombrará en expedientes de gran complejidad o trascendencia, su existencia no es obligatoria.
4. ¿A quién se le comunica la iniciación de un expediente disciplinario?: Al funcionario inculpado, al instructor, al secretario (en caso de existir) y al denunciante (en caso de haberse iniciado el expediente por denuncia).</td></tr>
<tr><td>DESARROLLO (ÓRGANO INSTRUCTOR)</td><td colspan="3">1. Conocimiento de los hechos: Audiencia al funcionario inculpado y solicitud de los informes y antecedentes que se estimen oportunos.
2. Formulación del Pliego de Cargos (Acusación): En el plazo de un mes prorrogable, computado desde la iniciación del expediente disciplinario.
3. Apertura de un período de prueba: Duración: Un mes. Contra la denegación por parte del instructor de una prueba planteada por un funcionario, no cabe recurso alguno.
4. Vista del expediente y de todas las actuaciones realizadas hasta este momento.
5. Propuesta de resolución (debe de realizarse en el plazo de 10 días hábiles).
6. ¿A quién remite el instructor la propuesta?: Al órgano incoador, que a su vez puede:
- Remitirla al órgano sancionador.
- Remitirla de nuevo al órgano instructor (si observa defectos en la instrucción).</td></tr>
<tr><td rowspan="4">TERMINACIÓN (ÓRGANO SANCIONADOR)</td><td colspan="3">1. ¿Cuál es el plazo para imponer una sanción disciplinaria?: 10 días hábiles (salvo si se trata de imponer la sanción de separación del servicio).
2. ¿A quién se le comunica la resolución de un expediente disciplinario?: La resolución se comunicará al funcionario inculpado y al denunciante (si existe).
3. ¿Cuál es el plazo para ejecutar una sanción?: 1 mes (salvo que por causas justificadas se pueda fijar otro en la resolución sancionadora).</td></tr>
<tr><td></td><td>SANCIONES DISCIPLINARIAS</td><td>ÓRGANOS COMPETENTES</td></tr>
<tr><td>POR FALTAS MUY GRAVES</td><td>• Separación del servicio.
• Suspensión de funciones (entre 3 y 6 años).
• Traslado con cambio de residencia (sin poder retornar a la localidad de origen al menos durante 3 años desde el momento en que se efectuó el traslado).</td><td rowspan="2">Ministros (en caso de separación de servicio) y Subsecretarios</td></tr>
<tr><td>POR FALTAS GRAVES</td><td>• Suspensión de funciones (período no superior a 3 años).
• Traslado con cambio de residencia (sin poder retornar a la localidad de origen al menos durante un año desde el momento en que se efectuó el traslado).</td></tr>
<tr><td>POR FALTAS LEVES</td><td>• Apercibimiento</td><td>Subsecretarios, Directores Generales y Delegados del Gobierno.</td></tr>
</table>

2.5. Suspensión provisional

OBJETIVO	**Asegurar la eficacia de la resolución final** que pudiera recaer (Mediante resolución motivada).
DURACIÓN	1. **En procedimientos disciplinarios:** No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. 2. **En procedimientos judiciales**: Por el **tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez** que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. (En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo).
RETRIBUCIONES	**Retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo**.
EFECTOS	1. **Si el funcionario resulta culpable:** • Si la suspensión se eleva a firme, el funcionario **deberá devolver lo percibido** durante el tiempo de duración de la suspensión provisional. • El tiempo de permanencia en suspensión provisional **será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.** 2. **Si el funcionario resulta inocente:** • La Administración deberá **restituir al funcionario la diferencia** entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir. • El tiempo de suspensión provisional se computará como de **servicio activo,** debiendo acordarse la **reincorporación** del funcionario a su puesto de trabajo, con **reconocimiento de todos los derechos** económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.
ÓRGANOS COMPETENTES	1. **En procedimientos disciplinarios**: El órgano incoador del expediente disciplinario. 2. **En procedimientos judiciales**: El Subsecretario del Departamento podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, cualquiera que sea la causa del misma, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. (Esta suspensión cuando sea declarada por la autoridad administrativa podrá prolongarse durante todo el procesamiento).

2.6. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía.

Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjese la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubiesen adoptado con respecto al funcionario inculpado.

2.7. Prescripción de faltas y sanciones

PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES	1. **¿Desde cuándo comienza a computar el plazo de prescripción de infracciones?**: Desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. 2. **Plazos de prescripción de infracciones:** • Muy graves: 3 años. • Graves: 2 años. • Leves: 6 meses.
PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES	1. **¿Desde cuándo comienza a computar el plazo de prescripción de sanciones?**: Desde la firmeza de la resolución sancionadora o, de acuerdo con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, desde que se quebrantase el contenido de la sanción. 2. **Plazos de prescripción de sanciones:** • Muy graves: 3 años. • Graves: 2 años. • Leves: 1 año.

La prescripción de la falta se interrumpe por la iniciación del procedimiento disciplinario, volviendo a correr de nuevo el plazo de prescripción si el expediente permaneciera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al inculpado.

2.8. Anotación de sanciones y cancelación de las anotaciones

Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron.

En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo.

La cancelación de estas anotaciones se produce de oficio o a instancia del interesado a los seis meses, dos años o seis años de su cumplimiento, según se trate de faltas leves, graves o muy graves.

Ideas clave

- **Incompatibilidades**

El régimen de incompatibilidades se encuentra regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de desarrollo de la norma mencionada.

— **Actividades pública**

Como norma general, el personal al servicio de las Administraciones Públicas no puede compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos legales previstos.

Así, para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad.

Esta norma regula una serie de supuestos en los que, de forma excepcional, se puede realizar una segunda actividad en el sector público. La suma de las percepciones por ambos puestos no podrá exceder de las remuneraciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni superar la retribución del puesto principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

- Un 30%, para funcionarios del Subgrupo A1 o personal de nivel equivalente.
- Un 35%, para funcionarios del Subgrupo A2 o personal de nivel equivalente.
- Un 40%, para funcionarios del Subgrupo C1 o personal de nivel equivalente.
- Un 45%, para funcionarios del Subgrupo C2 o personal de nivel equivalente.
- Un 50%, para funcionarios de Agrupaciones profesionales o personal de nivel equivalente.

— **Actividades privadas**

Se permite la realización de actividades privadas cuando no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de los deberes del personal o comprometan su imparcialidad e independencia. No obstante, se prohíbe la realización de ciertas actividades, como la pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas cuando la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.

- **Régimen disciplinario**

En el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se encuentran los principios de este régimen, pero no se ha desarrollado legalmente, por lo que hay que acudir al Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.

En el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, solo se enumeran las faltas muy graves, para el resto hay que acudir al Real Decreto 33/1986.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, contiene sanciones, pero su modulación según el tipo de infracción que castiguen, se contempla en el Real Decreto 33/1986.

Para la prescripción, acudir exclusivamente al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Para cuestiones procedimentales es necesario completar con el RD 33/1986.